

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 426/2541 พนักงานอัยการ สำนัก ๖ บาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย อำนาจ เอก พจน์ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 78, มาตรา 289

วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 2 นาฬิกา ขณะที่นาง ส.นอนหลับอยู่ในห้องนอนชั้นสองของบ้านหลังใหญ่ ได้ยินเสียงโครมครามดังมาจากชั้นสามที่ผู้ตายนอนอยู่ นางส.วิ่งไปบอก ให้ม.ไปดูผู้ตาย แต่เปิดประตูห้องนอนของผู้ตายไม่ได้ ม. และคนงานช่วยกันใช้ชะแลงจัดประตูระหว่างที่จัดประตูได้ยินเสียงผู้ตายตะโกนว่า "มึงมาทำกูทำไมวะ" แล้วมีเสียงยามตะโกนนั่นใจคนร้ายม.หันไปเห็นคนร้ายกำลังโหน ตัวลงมาจากชั้นสามจึงวิ่งจากชั้นสองไปออกประตูห้องครัวชั้นล่าง ขณะกำลังเปิดประตูห้องครัวออกไป คนร้ายซึ่งวิ่งไปถึงกำแพงรั้วจึงปีนมาแต่ไม่ถูกผู้ใด ม. ยิงปืนสวนกลับไปกระสุนปืนถูกคนร้ายที่สะโพก คนร้ายล้มพุงอยู่ที่ข้างกำแพง ม. จึงเข้าไปจับคนร้ายคือจำเลยที่ 1 ได้และพบอาวุธปืนตกอยู่ข้างตัวจำเลยที่ 1 หลังจากนั้น ม.กลับไปดูผู้ตายโดยมีเจ้าพนักงานตำรวจมาช่วยจัดประตูขึ้นไปชั้นสามได้ พบผู้ตายนอนตายอยู่ในห้องมีบาดแผลถูกมีดฟันหลายแผลและพบมีดสปาด้า ตกอยู่ในห้องที่เกิดเหตุ ดังนี้แม้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานมาเบิกความประกอบแต่ข้อเท็จจริงก็รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกันฆ่าผู้ตายโดยใช้มีดสปาด้า ของกลางฟันผู้ตายหลายครั้งโดยทารุณโหดร้ายโดยเจตนาฆ่าและโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยไม่จำเป็นต้องนำคำรับสารภาพของจำเลยที่ 1 มาประกอบการพิจารณาการที่จำเลยที่ 1

ให้การรับสารภาพ จึงเป็นการรับสารภาพโดยจำนวน ต่อพยานหลักฐานไม่เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอันจะเป็นเหตุบรรเทาโทษให้ได้รับการลดโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2539 เวลากลางคืน
หลังเที่ยง ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2539 เวลากลางคืนก่อนเที่ยงต่อเนื่องกันจำเลยที่ 1
กระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลยที่ 1 มีเครื่องรับและส่งวิทยุ
คมนาคมยี่ห้อ ยี่ห้อ หมายเลขเครื่อง 5 เจ 010328 แบบมือถือ ความถี่ใช้งานของ
เครื่อง 140 ถึง 174 เมกะเฮิร์ต กำลังส่ง 5.9 วัตต์ซึ่งสามารถรับและส่งสัญญาณและ
เสียงให้เข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นแฮตเซียน อันเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตาม
กฎหมายจำนวน 1 เครื่อง ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำเลยที่ 1 ใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมดังกล่าวส่งและรับสัญญาณเสียงติดต่อกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
และมีอาวุธปืนออโตเมติกขนาด.380 เครื่องหมายเลขทะเบียน กท.0416320
จำนวน 1 กระบอกและกระสุนปืนออโตเมติกขนาด .380 จำนวน 6 นัด ซึ่งเป็นอาวุธ
ปืนและเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมายที่ใช้ยิงได้ของนายนิรันดร์ เรืองกาญจนเศรษฐ์
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยที่ 1 พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดัง
กล่าวกับมิดเดินป่าแบบสปาด้า จำนวน 1 เล่ม และอาวุธมีดปลายแหลมแบบสปริง
จำนวน 1 เล่ม ติดตัวไปตามถนนซอยอารีย์ 4 ใต้ แขวงสามเสนในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร อันเป็นทางสาธารณะและในเมืองกรุงเทพมหานคร โดยไม่มีเหตุ
สมควรและไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ทั้งไม่ใช้กรณีที่ต้องมีติดตัวไปเมื่อ
มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ และจำเลยทั้งสองกับนายนิรันดร์
เรืองกาญจนเศรษฐ์ ซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วได้ร่วมกันวางแผนฆ่า นายไชยศิริ เรือ

กฤษฎา จันทระ บิดาของนายนิรันดร์ โดยให้จำเลยที่ 1 ปีนเข้าไปในบ้านของนายไชยศิริและเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนของนายไชยศิริเมื่อนายไชยศิรินอนหลับให้ใช้มีดสปาดำฟันนายไชยศิริขณะนอนหลับให้ถึงแก่ความตายจำเลยทั้งสองกับนายนิรันดร์ใช้รถยนต์ไปจอดที่ด้านนอกข้างกำแพงรั้วบ้านของนายไชยศิริแล้วจำเลยที่ 1 ซึ่งมีอาวุธปืนและอาวุธมีดดังกล่าวติดตัวไปปีนกำแพงรั้วบ้านบุกรุกเข้าไปในบ้านและห้องนอนของนายไชยศิริโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาตส่วนจำเลยที่ 2 และนายนิรันดร์จอดรถยนต์คอยสังเกตการณ์อยู่ริมรั้วบ้านนั้นเพื่อคอยช่วยเหลือและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือติดต่อกับสื่อสารกับจำเลยที่ 1 และรออยู่เพื่อพาจำเลยที่ 1 หลบหนีไปเมื่อนายไชยศิริได้แล้วจำเลยที่ 1 เข้าไปซ่อนตัวรออยู่จนนายไชยศิริเข้านอน แล้วจำเลยที่ 1 จึงใช้มีดเดินป่าแบบสปาดำฟันประทุษร้ายนายไชยศิริหลายครั้งโดยทารุณโหดร้ายโดยเจตนาฆ่าและโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นเหตุให้นายไชยศิริถึงแก่ความตาย และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2539 เวลาใกล้รุ่งก่อนเที่ยง หลังเกิดเหตุดังกล่าวข้างต้นแล้ว จำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าวยิงสับตริปริชา นกเทศและสับเอกสมมติ โพธิ์สุข 1 นัด โดยเจตนาฆ่าจำเลยที่ 1 ได้ลงมือกระทำความผิดไปตลอดแล้ว แต่กระสุนปืนที่ยิงไม่ถูกบุคคลทั้งสอง บุคคลทั้งสองจึงไม่ถึงแก่ความตายดังเจตนาของจำเลยที่ 1 เหตุทั้งหมดเกิดที่แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานครในวันที่ 2 มิถุนายน 2539 เวลาใกล้รุ่งก่อนเที่ยง หลังเกิดเหตุดังกล่าวเจ้าพนักงานยึดได้อาวุธปืนหมายเลขทะเบียน กท.3416320 จำนวน 1 กระบอก และกระสุนปืนขนาด .380 จำนวน 5 นัด ของพกสีดำ 1 ของ ซึ่งจำเลยที่ 1 มีและพาติดตัวไปเป็นความผิดและใช้กระทำความผิดไปยังผู้อื่นดังกล่าวอาวุธมีดเดินป่าแบบสปาดำ 1 เล่ม พร้อมซองใส่มีดสปาดำ 1 ซอง และอาวุธมีดปลายแหลมแบบสปริงจำนวน 1 เล่ม ซึ่งจำเลยที่ 1 พาติดตัวไปเป็นความผิดดังกล่าว ถูกผ่าสำหรับใส่เบ็ดซึ่งจำเลยทั้งสองกับพวกนำมาใช้ใส่มีดสปาดำเพื่อสะพายไว้ด้านหลังเพื่อสะดวกในการปีนกำแพงรั้วบ้านที่จำเลยทั้งสองกับพวกใช้เป็นเครื่องมือในการก

ระทำความผิดดังกล่าว เครื่องรับส่งวิทยุโทรคมนาคมพร้อมสายวิทยุที่จำเลยที่ 1 มีไว้ เป็นความผิดดังกล่าว ไฟฉายขนาดเล็ก 1 กระบอกรองเท้าผ้าใบสีดำหุ้มข้อ 1 คู่ หมวกไหมพรมสีดำ 1 ใบ และถุงเท้าหนังสีดำ 1 คู่ ซึ่งจำเลยที่ 1 ใช้เป็นเครื่องมือ และใช้ใส่พรางตัวเพื่อสะดวกในการบุกรุกเข้าไปผ่านนายไชยศิริดังกล่าวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 364, 365, 371, 80, 83, 91 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 4, 6, 22, 23 พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบของกลางทั้งหมดเว้นแต่เครื่องรับและส่งวิทยุ คอมพิวเตอร์ของกลางให้ริบเพื่อให้ใช้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดย ไตร่ตรองไว้ก่อน และโดยกระทำทารุณโหดร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4)(ผ) ประกอบด้วยมาตรา 83 ให้ลงโทษประหารชีวิต และจำเลยที่ 1 มีความผิด ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 ให้ลงโทษจำคุก 33 ปี 4 เดือน ฐานบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364, 365(2)(3) จำคุก 1 ปี ฐานมีอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืนโดยมิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม จำคุก 8 เดือน ฐานพาอาวุธปืนและอาวุธมีดติดตัวไปในเมืองและทางสาธารณะโดยไม่ ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและโดยไม่มีเหตุสมควรตามพระราชบัญญัติอาวุธ ปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา

8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 เป็นกรรม
เดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทที่มี
โทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือนฐานมีและใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ.2498 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง, 23 ฐานมีเครื่องวิทยุคมนาคม ปรับ 4,000 บาท ฐาน
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ปรับ 4,000 บาท จำเลยที่ 1 ฆ่าผู้อื่นโดยมีการวางแผน
ไตร่ตรองไว้ก่อนและโดยทารุณโหดร้าย แม้จำเลยที่ 1 จะให้การรับสารภาพก็ไม่
สมควรลดโทษให้ เมื่อลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 1 แล้วจึงไม่นำโทษอื่นมารวมคง
ให้ลงโทษประหารชีวิต จำเลยที่ 2 มิได้เป็นผู้ลงมือฆ่าผู้ตาย และคำให้การของจำเลย
ที่ 2 ในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วย
มาตรา 52(1) คงจำคุกจำเลยที่ 2 ตลอดชีวิตริบของกลางทั้งหมด เฉพาะเครื่องรับ
และส่งวิทยุคมนาคมของกลางให้ริบเพื่อให้ใช้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา ขอให้ลดโทษ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีฟังได้เป็นยุติว่า ก่อนเกิดเหตุนายนิรันดร์ เรืองกาญจน
เศรษฐ์ บุตรชายนายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ ผู้ตายได้ร่วมกับจำเลยทั้งสอง
วางแผนฆ่าผู้ตายซึ่งเป็นบิดาของนายนิรันดร์ โดยให้จำเลยที่ 1 เข้าไปหลบซ่อนอยู่ใน
ห้องของผู้ตายและใช้มีดสพาด้าฆ่าผู้ตาย ต่อมาตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตาม
ฟ้อง จำเลยที่ 1 มีและใช้เครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคมของกลางโดยไม่ได้รับอนุญาต
และมีอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลางโดยไม่ได้รับอนุญาต กับพาอาวุธปืนและ

เครื่องกระสุนปืนดังกล่าว มีดปืนปาแบบสปาด้า 1 เล่มและมีดปลายแหลมแบบสปริง 1 เล่ม ของกลางติดตัวไปตามทางสาธารณะและในเมืองโดยไม่มีเหตุสมควรและไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว จำเลยที่ 1 ปืนกำแพงรื้อบ้านบุกเข้าไปในบ้าน และห้องนอนของผู้ตายโดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้รับอนุญาตแล้วจำเลยที่ 1 ฆ่าผู้ตายตามแผนที่ร่วมกันวางไว้กับนายนิรันดร์และจำเลยที่ 2 โดยใช้มีดสปาด้าฟันที่บริเวณใบหน้า ศีรษะ ลำคอ และร่างกายของผู้ตายหลายครั้ง โดยเจตนาฆ่าและไตร่ตรองไว้ก่อน โดยทารุณโหดร้ายทำให้ผู้ตายได้รับบาดเจ็บถึง 27 แผลถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุตามรายงานการชันสูตรพลิกศพเอกสารหมาย จ.1 และภาพถ่ายศพผู้ตายหมาย จ.2 คดีคงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยในชั้นนี้เพียงข้อเดียวตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพตลอดมาตั้งแต่ชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน และชั้นศาล เป็นเหตุบรรเทาโทษ สมควรลดโทษให้จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หรือไม่ในปัญหานี้ปรากฏว่าโจทก์มีนางสุมาลี เรื่องกาญจนาเศรษฐ์ ภรรยาผู้ตาย นางสาวจิตรลดา เรื่องกาญจนาเศรษฐ์ บุตรสาวผู้ตายสืบเอกสมคิด โพธิ์สุข และสิบตรีปรีชา นกเทศผู้รักษาความปลอดภัยของบ้านผู้ตายเบิกความเป็นพยานแวดล้อมกรณีว่า ในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 2 นาฬิกา ขณะที่นางสุมาลีนอนหลับอยู่ในห้องนอน ชั้น 2 ของบ้านหลังใหญ่ ได้ยินเสียงโครมครามดังมาจากชั้น 3 ที่ผู้ตายนอนอยู่ นางสุมาลีวิ่งไปเคาะประตูบันไดชั้น 2 ที่จะขึ้นไปสู่ชั้น 3 แล้ววิ่งไปบอกสืบเอกสมคิดให้ไปดูผู้ตายเพราะได้ยินเสียงเอะอะโวยวายมาจากชั้น 3 หลังจากนั้น นางสุมาลีไปเรียกนางสาวจิตรลดาซึ่งอยู่ที่บ้านหลังเล็กให้ไปดูผู้ตาย หลังจากนั้นสืบเอกสมคิด สิบตรีปรีชาและนางสาวจิตรลดาวิ่งตามนางสุมาลีไปที่ประตูบันไดชั้น 2 ที่จะขึ้นไปสู่ชั้น 3 ของบ้านหลังใหญ่ แต่เปิดประตูไม่ได้สืบเอกสมคิด สิบตรีปรีชาและคนงานช่วยกันใช้ชะแลงงัดประตูดังกล่าว ระหว่างที่งัดประตูได้ยินเสียงผู้ตายตะโกนว่า มึงมาทำกูทำไมวะ แล้วมีเสียงยามตะโกนว่า นั่นไงคนร้ายสืบเอกสมคิดและสิบตรีปรีชาหันไปเห็นคนร้ายกำลังโหนตัวลงมาจากชั้น 3 จึงวิ่งจากชั้น 2 ไปออกประตู ห้อง

ครัวชั้นล่าง ขณะกำลังเปิดประตูห้องครัวออกไป คนร้ายซึ่งวิ่งไปถึงกำแพงรั้วด้าน
ซอยอารีย์ 4 ยิ่งปีนมาแต่ไม่ถูกผู้ใด สิบเอกสมคิดและสิบตรีปรีชาจึงปีนสวนกลับไป
กระสุนปืนถูกคนร้ายที่สะโพกคนร้ายล้มฟุบอยู่ที่ข้างกำแพงสิบเอกสมคิดและสิบตรี
ปรีชาเข้าไปจับคนร้ายคือจำเลยที่ 1 ได้ และพบอาวุธปืนตกอยู่ข้างตัวจำเลยที่ 1 หลัง
จากนั้นสิบเอกสมคิดและสิบตรีปรีชากลับไปดูผู้ตายโดยมีเจ้าพนักงานตำรวจมาช่วย
จัดประตูขึ้นไปชั้นสามได้ พบผู้ตายนอนตายอยู่ในห้องมีบาดแผลถูกมีดฟันหลายแผล
และพบมีดสปาด้าตกอยู่ในห้องที่เกิดเหตุ ดังนั้นแม้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานมาเบิก
ความประกอบ แต่ข้อเท็จจริงก็รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยที่ 1 ได้ร่วม
กันฆ่าผู้ตายโดยใช้มีดสปาด้าของกลางฟันผู้ตายหลายครั้งโดยทารุณโหดร้าย โดย
เจตนาฆ่าและโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยไม่จำเป็นต้องนำคำรับสารภาพของจำเลยที่
1 มาประกอบการพิจารณา การที่จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพนั้นจึงเป็นการให้การรับ
สารภาพโดยจำนนต่อพยานหลักฐาน ไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอันจะเป็น
เหตุบรรเทาโทษให้ได้รับการลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แต่อย่าง
ใดฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-อำนวยการ หมดเมือง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า โดยปกติถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องไม่ว่าจะเป็นคดีที่ศาลต้องสืบพยานหลักฐานประกอบคำรับสารภาพของจำเลยหรือไม่ ศาลจะถือว่าให้ความรู้แก่ศาล "เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง" หรือถ้าจำเลยอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม และหรือชั้นสอบสวนศาลก็มักจะถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม แม้ต่อมาจำเลยจะกลับให้การปฏิเสธในชั้นศาลก็ตาม เพราะหากมิฉะนั้นแล้วจำเลยก็จะพากันต่อสู้คดีไม่ยอมรับสารภาพ คดีก็จะค้างคั่งเป็นจำนวนมาก และบางคดีก็อาจจะต้องพิพากษายกฟ้องเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานพอที่จะลงโทษจำเลย หรือมีพยานหลักฐานแต่มีความสงสัยตามสมควรจนต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย การลดโทษให้เพราะมีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 นั้น เป็นการลดโทษที่ศาลจะลงแก่จำเลยเป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากนั้นศาลจะไม่เพิ่มโทษหรือลดโทษด้วยเหตุใด ๆ อีก เหตุบรรเทาโทษที่ระบุในมาตรา 78 นี้มีหลายประการศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจที่จะเห็นสมควรลดโทษโดยอาศัยเหตุบรรเทาโทษประการใดประการหนึ่งหรือโดยอาศัยเหตุบรรเทาโทษหลายประการก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ใดร้องขอ แต่เหตุบรรเทาโทษนั้นจะต้องปรากฏอยู่ในสำนวนคดีของศาล และศาลจะลดโทษให้เพียงใดก็ได้แต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษประหารชีวิต โทษจำคุก หรือโทษปรับที่จะลงแก่จำเลย ส่วนโทษกักขังและโทษริบทรัพย์สินนั้นมิใช่โทษโดยตรงที่จะลงแก่จำเลย เพราะโทษกักขังเปลี่ยนมาจากโทษจำคุกหรือลงแทนโทษปรับตามมาตรา 23,29 และโทษริบทรัพย์สินเป็นโทษโดยผลตามมาตรา 32,33,34 จึงไม่มีการลดโทษให้ตามมาตรา 78 แม้มีเหตุบรรเทาโทษแล้ว ศาลก็อาจจะไม่ลดโทษให้ก็ได้ อาทิไม่ลดโทษให้เพราะเป็นการกระทำโดยจิตใจโหดเหี้ยมผิดมนุษย์(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2707/2527) ไม่ลดโทษให้เพราะเป็นการ

กระทำโดยจิตใจที่โหดร้ายทารุณเหี้ยมโหดไร้มนุษยธรรม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2538/2528) ไม่ลดโทษให้เพราะจำเลยมีจิตใจเหี้ยมอำมหิต(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1720/2530) และในคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ศาลฎีกาวางหลักว่าไม่ลดโทษให้เพราะข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกันฆ่าผู้ตายโดยใช้มีดสพาด้าของกลางฟันผู้ตายหลายครั้งโดยทารุณโหดร้ายโดยเจตนาฆ่าและโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยไม่จำเป็นต้องนำคำรับสารภาพของจำเลยที่ 1 มาประกอบการพิจารณา การที่จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพนั้นจึงเป็นการรับสารภาพโดยจำนน ต่อพยานหลักฐานไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอันจะเป็นเหตุบรรเทาโทษให้ได้รับการลดโทษแต่อย่างใด นอกจากนี้เคยมีนัยคำพิพากษาศาลฎีกา

ที่ 1913/2514, 811/2515, 1509/2515, 2969/2517, 322/2521, 617/2526, 175/2527 วินิจฉัยในทำนองเดียวกัน ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งสำหรับเรื่องนี้ ก็คือ ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้น ซึ่งใช้ดุลพินิจลดโทษแก่จำเลยทั้งสองแตกต่างกัน ทั้งที่จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพจำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ โดยศาลลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสองฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและโดยกระทำทารุณโหดร้าย โดยไม่ลดโทษให้แก่จำเลยที่ 1 ดังเหตุผลที่กล่าวมาในตอนต้น แต่ลดโทษให้แก่จำเลยที่ 2 เพราะจำเลยที่ 2 มิได้เป็นผู้ลงมือฆ่าผู้ตายและคำให้การของจำเลยที่ 2 ในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 52(1) คงจำคุกจำเลยที่ 2 ตลอดชีวิต ดังนั้นในคดีที่มีจำเลยหลายคน ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดโทษหรือไม่ลดโทษแก่จำเลยคนใดก็ได้ หรือลดโทษให้ไม่เท่ากันก็ได้ แล้วแต่เหตุและพฤติการณ์การกระทำผิดของจำเลยแต่ละคน เหตุบรรเทาโทษตามมาตรา 78 นี้จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ศาลต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ตุลาการเป็นอย่างสูง จึงจะสามารถใช้ดุลพินิจให้เป็นประโยชน์แก่

จำเลยและต่อสังคมส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ดังเช่นคำพิพากษาศาลฎีกานี้ มนต์ชัยชนิ
นทรลีลา